

1500918-15.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2098025/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17264449 - DEL.POL.CAJAMAR, 605/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 605/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 2098025 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500918-15.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500918-15.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2098025/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17264449 - DEL.POL.CAJAMAR, 605/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 605/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 2098025 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

Carlos Henrique da Silva foi denunciado pelo Ministério Público com infração aos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de abril de 2021, foi surpreendido, vendendo, a droga descrita na denúncia.

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2021, fl. 99.

O réu foi citado (fl. 134), e apresentou resposta à acusação fl. 138/139.

Em audiência de instrução, as testemunhas foram ouvidas (mídia à fl. 166).

O réu foi interrogado.

Em memoriais, o ministério público requer a procedência da ação penal.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, fl. 14/15;

laudo de constatação de exame químico toxicológico do IC, fls. 125/131. A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, além da VARIEDADE, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

A autoria por sua vez restou igualmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, (fl. 1) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Cabe ressaltar que, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte), mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

Para mais, o acusado confessou para os guardas municipais que efetuaram sua prisão em flagrante e em sede pré-processual que estava fazendo o comércio espúrio de drogas, e alterou a versão em juízo.

PORTANTO, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A VERSÃO DOS GUARDAS E ACREDITAR, UNICAMENTE, NA VERSÃO DO RÉU, QUE OBVIAMENTE APRESENTA VERSÃO PARA SE EXIMIR DE QUALQUER RESPONSABILIDADE.

Assim sendo, a palavra dos guardas deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, pois não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

E também o Col. Superior Tribunal de Justiça: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Não é crível que aduziram falsa incriminação a título de prejudicar, gratuitamente, o réu, até porque não foi apontado qualquer motivo concreto para levantar suspeição.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização do réu e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

Além da circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao

art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base".

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e quantidade da droga apreendida, além dos maus antecedentes, fixo a pena inicial, com acréscimo de 1/3 em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

Imperioso observar que a partir de 20 de março de 2020 foi reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conforme Decreto Legislativo nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879.

Outrossim, durante o referido período, exige-se dos cidadãos comportamento mais adequado que em momentos de normalidade. Dessa forma, deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, cuja perpetração do delito merece maior grau de reprovabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

"Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP e da causa de aumento descrita no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima e, por fim, o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento.

Afastamento do acréscimo da pena-base que se impõe, sem reflexo na pena final.

Crime cometido nas imediações de instituição de ensino e com envolvimento de adolescentes que justificam a incidência das causas de aumento previstas na Lei de Drogas. Circunstâncias do delito que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (Apelação Criminal nº 1500737-64.2020.8.26.0571, Relator Des. Sergio Coelho, j. 29.10.2020).

"APELAÇÃO ROUBO RECURSO MINISTERIAL - Exasperação da pena-base Necessidade Circunstâncias que revelam a personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade do réu Exacerbada culpabilidade Consequências do delito - Agravante sobre o crime ter sido praticado em calamidade pública - Art. 61, II, "j", do Código Penal Reconhecimento Possibilidade Condição objetiva Maior culpabilidade Precedente - Fixação do regime fechado que é de rigor Decretação da prisão preventiva do acusado Possibilidade Inteligência aos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal Pena superior a 04 anos de reclusão Réu que demonstrou personalidade voltada à criminalidade e periculosidade acentuada, tornando a delinquir enquanto respondia por outros dois processos, a revelar reiteração delitativa Necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, com maior ênfase agora, com a pena exasperada e com fixação, inclusive, de regime inicial fechado Recurso provido, com determinação para decretação de prisão preventiva em face do acusado."

(TJSP; Apelação Criminal 1500804-54.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021). Assim, em razão da REINCIDÊNCIA, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE OUTRA AGRAVANTE, RELACIONADA À CALAMIDADE PÚBLICA, O AUMENTO TAMBÉM NÃO PODE SER LIMITADO A 1/6, a pena sofrerá um acréscimo de 1/3 e será fixada em 8 anos e 11 meses de reclusão e 888 dias-multa.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, que não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente e em razão da reincidência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE DA SILVA à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicialmente FECHADO e ao pagamento de 888 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06 c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

O regime inicial é fechado, em razão da reincidência e péssimos antecedentes. Expeça-se guia de recolhimento.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, eis que não comprovada a origem lícita.

PRIC

Cajamar, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA